

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2635/2530

นาย ดนัยพันธ์ ประมิติน การ
นาย สันต์ สุข ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538

ป.วิ.พ. มาตรา 37, มาตรา 249

ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรก จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างเหตุป่วย ทนายจำเลยแถลงว่าตั้งใจสืบเฉพาะตัวจำเลยเท่านั้นหากนัดหน้าจำเลยไม่มาศาลหรือไม่มีพยานมาศาลให้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไป ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีเมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลยหลังสืบตัวจำเลยแล้ว ทนายจำเลยแถลงขอเลื่อนคดีเพื่อขอสืบพยานอื่น ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าเป็นอันหมดพยาน จำเลย คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นไปตามที่จำเลยแถลงไว้และเป็นไปโดยชอบแล้ว

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะยกเป็นข้อต่อสู้คดีหาได้ไม่

ปัญหาที่จำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ ทั้งไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยปัญหานี้มา ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีได้ร่วมกันมาโดยชอบในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้.

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวที่เช่า และให้ส่งมอบตึกแถวคืนในสภาพเรียบร้อย กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำหนังสือสัญญาเช่าตามฟ้องกับโจทก์ ก่อนครบกำหนดเวลาเช่า โจทก์ตกลงให้จำเลยเช่าต่อ โจทก์ไม่เสียหายขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งโดยขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาให้พิพากษาบังคับโจทก์ให้ไปจดทะเบียนเช่าตึกแถวตามฟ้องให้จำเลย หากไม่สามารถทำได้ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลย

ศาลชั้นต้นสั่งไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ให้จำเลยนำค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน 7 วัน จำเลยไม่ชำระภายในกำหนดศาลชั้นต้นจึงสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยออกจากตึกแถวเลขที่ 242 ถนนอำนาจสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และส่งมอบให้โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 12,000 บาทนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากตึกแถวดังกล่าวและส่งมอบให้โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ศาลชั้นต้นสั่งตัดพยานจำเลยไม่ชอบเห็นว่า ในวันสืบพยานจำเลยนัดแรก จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างเหตุป่วย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปสืบพยานจำเลยนัดต่อไป ทนายจำเลยแถลงว่า ดิดใจสืบ

เฉพาะตัวจำเลยเท่านั้น หากนัดหน้าจำเลยไม่มาศาลหรือไม่มีพยานอื่นมาศาลให้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไป เมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลยหลังจากสืบตัวจำเลยแล้ว ทนายจำเลยแถลงขอเลื่อนคดีเพื่อขอสืบพยานหักล้างค่าเสียหายที่โจทก์เรียกกรณีที่ตึกแถวพิพาทเกิดไฟไหม้ที่ชั้น 4 โจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า ทนายจำเลยแถลงไว้ในวันก่อนว่าตั้งใจสืบพยานเฉพาะตัวจำเลยและแถลงด้วยว่า ถ้านัดหน้าจำเลยไม่มาศาลหรือไม่มีพยานอื่นมาศาลให้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานเมื่อถึงวันนัดพยานจำเลยมาศาลเพียงตัวจำเลยคนเดียว จึงถือว่าจำเลยตั้งใจเพียงสืบพยานเฉพาะตัวจำเลยและไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าเป็นอันหมดพยานจำเลย คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นไปตามที่จำเลยแถลงไว้ และเป็นไปโดยชอบแล้ว

จำเลยฎีกาข้อต่อไปว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในการชี้สองสถานไม่ครบถ้วน เพราะจำเลยให้การว่าโจทก์ตกลงทำสัญญาเช่ากับจำเลยใหม่ เห็นว่าตามคำให้การของจำเลยอ้างว่า ทนายจำเลยได้ส่งหนังสือยืนยันข้อตกลงเรื่องการเช่าตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 ไปยังโจทก์ มีหลักฐานการส่งหนังสือเป็นใบรับฝากไปรษณีย์ภณฑลลงทะเบียนแต่ไม่มีลายมือชื่อโจทก์รับรู้หรือตกลงกับจำเลย จำเลยคงอ้างแต่เพียงว่า โจทก์รับเงินธนาณัติไว้แล้วตามใบรับธนาณัติซึ่งก็เป็นเพียงหลักฐานการรับเงินของพนักงานไปรษณีย์ ไม่มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องการเช่า จึงมิใช่หลักฐานที่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 จำเลยจะยกเป็นข้อต่อสู้ว่า มีการทำสัญญาเช่ากันใหม่มิได้เรื่องใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่จำเลยอ้างว่ามีชื่อโจทก์จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การ ทั้งไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยปัญหานี้มา ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีได้มากล่าวกันมาโดยชอบในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่า สัญญาเช่าตามฟ้องสิ้นอายุแล้ว จำเลยหมดสิทธิที่จะอยู่ในตึกแถวพิพาทและเห็นว่าประเด็นข้อพิพาทคงมีแต่เรื่องความรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าเสียหาย จึงเป็นไปโดยชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>